

תיקון 7 לתמ"א 1

1. רקע

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה הורתה בתאריך 1.12.2020 על הכנת תמ"א 1/7 – תכנית מתאר ארצית למיתון שיטפונות ומתן פתרונות לניהול נגר בראיה אגנית. הצורך בהכנת התוכנית נובע מאבדן מתמשך של שטחים פתוחים המשמשים כמנקזים, משהים ומווסתים את הנגר העילי באגני הניקוז במדינה, ומהצורך בהכוונת התכנון והיערכות תכנונית, ברמה אגנית, בכדי להביא לצמצום תופעת ההצפות והשיטפונות בשטחים המבונים.

הליך זה נעשה בתאום ובמקביל לאמצעים משלימים כמסמכי מדיניות, תוכניות אב לניהול סיכוני שטפונות במרחבים שונים בארץ ולקידום תיקון 8 לתמ"א/1 העוסק בתחומי הפיתוח העירוניים, כולם, תוך התבססות על גישה אגנית אינטגרטיבית.

כבר כיום תוכניות פיתוח רבות מתקשות להציג פתרון ישים ומקיים להגנה מפני שיטפונות והצפות. האפשרות להגדיל באופן משמעותי את כושר ההולכה של המובלים באזורים האורבניים הצפופים הינה בעייתית, וכיום הולכת וגוברת ההכרה בחשיבות ניהול הנגר בראיה אגנית ומתכללת. הצורך מתחדד לאור העובדה שתוכניות פיתוח רבות, הכוללות אלפי יח"ד, נתקלות בקשיים במימושן עקב העדר פתרונות ניהול נגר מתאימים.

בחינה של עלויות נזקי ההצפות בשטחים המבונים במדינת ישראל בעשורים האחרונים מעלה כי ישנה מגמה מתמדת של גידול והחרפה לאורך השנים. הבעיה צפויה להקצין בשל תוספת הבינוי העתידית המאושרת והמתוכננת ובשל שינויי האקלים המשנים את מופעי הגשם בעוצמה ובתדירות¹.

2. מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא צמצום סיכוני ההצפות בישראל, תוך מתן הגנה סטטוטורית על שטחים ברמה ארצית לאתרי וויסות ופתרונות נוספים לניהול נגר, בהתחשב בצפי גידול האוכלוסייה, יעדי התוכנית האסטרטגית לדיור ושינויי אקלים.

במסגרת התוכנית יקבעו מנגנוני הגנה על המערכת הנחלית וכן יקבעו פתרונות ואמצעים נוספים לניהול נגר בראיה אגנית, זאת, על מנת למתן את תופעת השיטפונות ולספק חוסן עירוני בהיבט צמצום ההצפות בשטחים המבונים.

¹ Drori et al. (2021) Recent changes in the rain regime over the Mediterranean climate region of Israel. Environmental Science

3. התמודדות עם שיטפונות במסגרת הפתרונות הקיימים כיום

- לאורך השנים חוקקו מספר חוקים אשר מתייחסים להתמודדות עם נזקי השיטפונות;
- חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (משנת 1957) נועד להסדיר את הטיפול בנגר העילי המביא לשיטפונות ולסחף קרקע. ניקוז היא פעולה המתמודדת עם נזק שכבר נעשה, ואילו תכנית זו נוקטת בגישת ניהול סיכונים, שבמיטבה מונעת היווצרות נזק מלכתחילה.
 - חוק המים (משנת 1959) נחקק במטרה לקבוע מסגרת משפטית להסדרת משק המים בישראל ולתת לרשויות המדינה מכשיר רגולטורי לקביעת דרכי הניצול של המים ולהגדרת החובות והזכויות לגבי השימוש בהם. החוק קובע כי מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור, נתונים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה ולפיתוח הארץ. זכותו של אדם בקרקע אינה מקנה לו זכות במקור המים הנמצא באותה קרקע או העובר בה או בגבולה.
 - חוק התכנון והבנייה (משנת 1965) אינו מתייחס לנושא מי הנגר, הניקוז, מיתון השיטפונות וכדומה, אולם יש התייחסות מסויגת לאיסור בנייה בנסיבות מיוחדות. מתוקף חוק התכנון והבנייה, אושרה תמ"א/1 המתייחסת לנושא הנחלים, אותה עתיד לעדכן תיקון 7 לתמ"א/1.

לאחר שנים של נקיטת פעולות תגובתיות, מתגבשת כיום האבחנה כי נדרשת פעולה אסטרטגית. הגישה המובלת כיום על ידי האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, כמו גם במינהל התכנון, היא של הסתכלות רחבה על הצרכים של ניהול הנגר בראיה לעתיד, ושמירת השטחים הנדרשים לצורך כך. זאת, בניגוד לגישת העבר שהתמקדה במתן מענה בדיעבד לבעיות שנוצרו כתוצאה מפיתוח. המהלכים המקודמים כיום נועדו להטמיע ביתר שאת היבטים של ניקוז וניהול נגר בעולם התכנון הפועל מתוקף חוק התכנון והבנייה.

4. שיתוף בעלי עניין

התוכנית תייצר תועלות מחד ונטל מאידך, ובמקרים רבים לא יהיה קשר בין הנהנה מהתועלות לבין הנושא בנטל, כך שהחסמים בקידום התוכנית עתידים לבוא בעיקר מצד הנושאים בנטל. הנחות אלה מחייבות בניית מנגנון שמטרותיו:

1. צמצום הנטל
2. העצמת התועלות
3. הנמקת התועלות על בסיס עקרונות ברורים ושקופים
4. יידוע, היועצות ושיתוף בעלי העניין התורמים והנהנים

לשיתוף בעלי העניין מטרות חשובות הבאות לידי ביטוי בזיהוי כיווני חשיבה המבטאים פרספקטיבה אחרת מזו הכבולה לתבניות קיימות, התוודעות לבעיות "מהשטח", ומתן מענה

במהלך תהליך העבודה. תהליך השיתוף מוביל לקבלת החלטות, בעיצובן שותפים בעלי העניין (במגבלות הליך תכנוני ברמה ארצית), דבר העשוי לתרום להגברת האמון וצמצום ההתנגדויות.

5. הגישה התכנונית ואמצעי התכנון

התוכנית מתגבשת תוך ראייה אגנית המותאמת למאפייניו של כל אגן, בדגש על פתרונות מבוססי טבע והרחבת התועלות הסביבתיות והחברתיות הנגזרות מכך. התוכנית מתייחסת למכלול ההיבטים ההידרולוגיים, הנופיים, האקולוגיים וההנדסיים לניהול הנגר ברמה האגנית ושואפת לפגיעה מינימלית בפעילות החקלאית. הגישה התכנונית כוללת שני מרכיבים עיקריים. הראשון הוא שמירה על התשתית ההידרולוגית הקיימת, שבה זורמים מי הנגר בשגרה. השני הוא הגדרת כלל הפתרונות המשלימים הנדרשים על מנת לטפל בעודפי הנגר באירועי קיצון, באגנים שבהם צפוי נזק.

אמצעי התכנון יכללו, בין היתר, כדלקמן:

א. תכנון אתרי וויסות והשהיית נגר ופתרונות ניהול נגר נוספים:

- איתור ועיגון סטטוטורי של אתרי ויסות והשהייה בזיקה ישירה לנחלים.
- קביעת הוראות להכנת תוכניות לאתרי ויסות והשהיית נגר ולפתרונות ניהול נגר במרחב בראייה אגנית.
- קביעת מנגנון לגריעה, שינוי והוספה של אתרים לוויסות והשהיית מי נגר, בהתאמה למציאות המתפתחת.

ב. הבטחת תפקוד מערך הנחלים וטיפוחם:

- הנחיות לשמירה, הבטחה וטיפוח, לרבות תפקוד, זיקות, ממשקים, רציפות וקישוריות של נחלים, השטח בין אתרי הוויסות לבין הנחלים, פשטי הצפה ושפכי נחלים.
- עדכון תוואי הנחלים בתמ"א 1, והוספת נחלים קיימים במידת הצורך.
- עדכון שכבת פשטי ההצפה.
- הוספת שכבות נוספות במידת הצורך.

ג. הכוונת הפיתוח:

- התייחסות לאזורי פיתוח מאושרים ולתוכניות פיתוח המקודמות בהתאמה ליעדי התוכנית האסטרטגית, באתרים בהם צפוי קונפליקט בין הפיתוח לבין מי הנגר.